

1500043-38.2022.8.26.0341

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2. No caso, constatado que o paciente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500043-38.2022.8.26.0341 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500043-38.2022.8.26.0341

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042706/2022 - DEL.POL.MARACAI, 23019239 -

DEL.POL.MARACAI, 2042706 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DIAS PIEDADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Diogo Dias Piedade foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma serra elétrica de bancada (cf. auto de avaliação - fls. 68/69), pertencente à vítima Uelton Luiz Faria.

A denúncia foi recebida em 25/02/2022 (fls. 81/82).

O réu foi citado (fl. 124) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 90/92).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado (fls. 134/136).

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 134/136).

A defesa, em Memoriais, requereu o reconhecimento da tentativa, pois o bem foi devolvido ao proprietário, devendo o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VI, do CPP. Defendeu, ainda, que o réu cometeu o crime sob efeito de drogas, devendo ser absolvido, nos termos do artigo 386, VI, do CPP. Pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (fls. 139/151).

Relatei. Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/34 e pelo conjunto probatório. A autoria pelo conjunto probatório.

Diogo Dias Piedade, réu, perante a autoridade policial não teve condições de responder às perguntas pois aparentava estar sob efeito de drogas (fl. 04). Em juízo, alegou que é dependente químico. A mesa estava toda enferrujada, não tinha a intenção de furta-la, tanto que entrou dentro da construção e tinha várias ferramentas no local, poderia ter levado ela e coisas pequenas. A mesa era pesada, tinha mais de 50 kg. Como ela estava encostada na parede e muito enferrujada, achou que estava descartada, estava em frente à obra. Como tem o costume de juntar reciclagem, arrastou ela para fora, momento em que foi abordado. Não fugiu, confirmou que pegou a mesa, achou que não tinha serventia nenhuma. Estava mudando de vida, foi só esse momento que pegou a mesa. Não correu e nem fugiu. A mesa estava velha, seria um ferro-velho, venderia para arrumar uns trocados. A avó depende do acusado. É trabalhador, nunca roubou nada de ninguém, o único erro foi pegar a mesa, que achou que era descarte. A mesa estava dentro da obra, bem na entrada do portão, encostada na parede, com um monte de entulho. Geralmente, passa pedindo ferro-velho, mas acabou não pedindo na madrugada.

Uelton Luiz Faria, vítima, em juízo, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 67), declarou que é proprietário da serra elétrica de bancada que foi subtraída. A serra elétrica estava em um barracão, onde estava sendo utilizada por uns funcionários. Estava prestando serviços ao cliente Pedro Seródio e ocorreu a subtração na madrugada. O encarregado que notou a subtração. A serra elétrica é avaliada em R\$ 3.500,00/R\$ 4.000,00. A serra elétrica sofreu alguns danos mas já consertou.

Tiago Moreira Pereira, testemunha de acusação, policial militar, durante a instrução, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado durante inquérito policial (fl. 02), disse que, no dia dos fatos, uma madrugada, foi acionado via 190 em razão de uma ocorrência de furto. Foram ao local, encontraram o acusado na via, empurrando uma mesa com uma serra elétrica. Foi abordado, indagado sobre a mesa, informou que tinha pegado a mesa em uma construção, construção esta praticamente em frente de onde ele foi abordado. Em contato com o proprietário da construção, ele enviou um representante, que confirmou que a mesa de serra era dele. Deram voz de prisão ao indivíduo, ele informou ser usuário de entorpecentes e que pegou a mesa na construção. A abordagem ocorreu no período noturno, 02 ou 03 horas da manhã. Ele já estava levando a mesa embora, estava no meio da rua. O bem foi devolvido. Assim que o representante da loja chegou, ele ficou responsável pela mesa.

Bruno Cesar Zanotti Nascimento, testemunha de acusação, policial militar, afirmou que participou da abordagem do acusado. No dia da ocorrência, era noite, e depararam-se com um indivíduo carregando uma mesa de serra grande e pesada. Pelo

horário da noite e por ser de frente da obra, realizaram a abordagem. Indagado, ele informou que tinha subtraído da obra que estava de frente e que tinha retirado do portão da obra. Entraram em contato com o proprietário e foi efetuada a prisão do indivíduo. Não sabe informar se a vítima sofreu algum prejuízo.

Nota-se que os depoimentos são coesos e demonstram que a conduta de furto realmente ocorreu. Outrossim, o acusado apresentou confissão que foi corroborada pelo relato das demais testemunhas.

Nunca é demais lembrar, ainda, que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal". (TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u).

Oportuno lembrar, também, que: "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

Também presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto noturno), ante a confissão do acusado e relato das testemunhas.

Ressalta-se que não se exige para a caracterização da referida causa de aumento que a vítima esteja dormindo em sua residência, sequer que esteja em sua residência, pois a majorante não se relaciona com o perigo pessoal proporcionado à vítima e sim, à maior reprovabilidade da conduta. Como bem, leciona, Cleber Masson:

"A causa de aumento inerente ao repouso noturno não se relaciona obrigatoriamente, com a circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. O Código Penal sequer faz distinção se o crime é cometido intra ou extra muros. O maior perigo pessoal proporcionado à vítima não se encontra entre os fundamentos mencionados para o tratamento penal mais severo do furto noturno. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio, e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno".(MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado: parte especial vol. 2, 8ª ed. revisadaatualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015,p.377.)

Em que pese os argumentos da defesa, a conduta praticada pelo réu atingiu sua consumação pois, no caso dos autos, percorreu todo o iter criminis, encerrando com a posse da serra elétrica, já que, consoante narrativa dos policiais, o acusado foi apreendido já fora do local do furto, na posse da serra elétrica.

Referido entendimento, decorre da Teoria da Apprehensio ou Amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, pela qual entende-se estar consumado o crime de furto ou roubo no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que em curto espaço de tempo. Assim, torna-desnecessária a posse mansa e pacífica do objeto subtraído para caracterizar o crime, nem mesmo é necessário que o objeto seja deslocado de um lugar para outro.

Nesse sentido o enunciado da súmula nº 585 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Ainda :

Ação Penal - Furto simples - Sentença condenatória - Recurso da Defesa postulando a absolvição ou a desclassificação para furto tentado - Inadmissibilidade - Aplicação da teoria da apprehensio ou amotio - Prescindível a posse mansa e pacífica para consumação do delito - Acusado que teve a posse da res (par de tênis) - Furto consumado caracterizado - Depoimentos da vítima e confissão do réu que dão conta de que ele foi surpreendido na posse da res furtivae - Autoria e materialidade comprovados - Condenação mantida - Dosimetria fixada corretamente - Regime que, contudo, merece ser abrandado do fechado para o semiaberto, afinal, apesar de ter antecedentes e ser reincidente em crime patrimonial, o bem subtraído (sem violência ou grave ameaça) foi recuperado e o réu confessou plenamente a autoria. Recurso provido em parte somente para abrandar o regime". (TJSP; Apelação Criminal 1514616-66.2021.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Por fim, em que pese os argumentos da defesa, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos (artigo 28, II, do Código Penal), não exclui a imputabilidade penal, tampouco enseja a absolvição.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima nada influenciou para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal e a agravante da reincidência, consoante estabelece artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certificado à fl. 159, referente aos autos sob nº 0001065-21.2016.8.26.0341.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência."

Destarte, mantém-se pena provisória, em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição presente a causa de aumento referente ao repouso noturno (artigo 155, §1º do Código Penal), razão pela qual aumento a reprimenda na fração de 1/3 e fixo-a, definitivamente em 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa fixados em 1/30 do salário

mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar Diogo Dias Piedade como incurso nas sanções do artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a reincidência, o cumprimento das penas dar-se-á, inicialmente, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44, inciso II do Código Penal) e incabível a concessão de sursis (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Deve permanecer sua custódia cautelar, pois não modificadas as situações que demandaram sua necessidade (CPP, art. 387, § 1.º). Saliento que a gravidade do(s) delito(s) perpetrado(s) justifica, para garantia da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Rememore-se o teor do enunciado da súmula 716 do STF: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Determino, portanto, que o acusado cumpra a pena em estabelecimento adequado ao regime prisional fixado, qual seja, o semiaberto.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração pois a questão não foi debatida nos autos (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 5) Comunique-se à vítima o conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP.

Maracai, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA